

1500017-95.2022.8.26.0646

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Marcela Corrêa Dias de Souza

Comarca: Urânia

Foro: Foro de Urânia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: RT. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urânia

Foro de Urânia

Vara Única

Avenida Barão do Rio Branco, 818, Urania - SP - cep 15760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500017-95.2022.8.26.0646 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500017-95.2022.8.26.0646

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BENTO FERREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

BENTO FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, pelos fatos assim narrados na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de outubro de 2021, por volta de 13:50 horas, na residência localizada na Rua Pará, nº 1115, Cohab Ercílio Pereira, nesta cidade e Comarca de Urânia, o denunciado BENTO FERREIRA DOS SANTOS, vulgo "Bento Garapão", qualificado às fls. 09 e 27, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, no dia dos fatos policiais militares deslocaram-se para atendimento de ocorrência de desentendimento entre vizinhos, oportunidade em que o denunciado BENTO admitiu a posse de uma arma de fogo, que estava enterrada no quintal de sua residência e foi devidamente apreendida (fls. 07/08).

O laudo pericial de fls. 13/17 indicou que se tratava de uma espingarda de antecarga, oxidada, sem marca aparente e número de série visível, cujos sistemas de

percussão e disparo aparentavam bom funcionamento".

A denúncia foi oferecida em 28 de março de 2022 (fls. 101/102) e recebida em 29 de março de 2022 (fls. 104/107).

O acusado foi citado (fls. 117) e ofereceu resposta à acusação (fls. 125/136).

Houve a ratificação do recebimento da denúncia, oportunidade em que foi designada audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 141/145).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, bem como o acusado foi interrogado (fls. 164/165).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos moldes preconizados na denúncia. Sustentou que as provas são firmes e suficientes a embasar o decreto condenatório. Pugnou pela procedência da ação penal (fls. 168/174).

A defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação do princípio da insignificância, pois se trata de posse de arma que não tem capacidade de funcionamento e não houve ofensa ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto, com a substituição por pena restritiva de direito (fls. 179/185).

É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público visando à condenação do acusado Bento Ferreira dos Santos nas sanções do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do crime descrito na denúncia ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo pericial (fls. 13/17), bem como pelas demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

A autoria também é certa.

O acusado Bento Ferreira dos Santos, na fase extrajudicial, a fls. 09, afirmou que: "Sou morador desta cidade, e tenho um vizinho de nome "Delvi" ele tem problemas psiquiátricos, ele não para de jogar pedras no meu telhado, na data de hoje quando ele jogou pedra em meu telhado, eu fui até a casa dele tirar satisfação, lá chegando ele pedras em mim, fiquei nervoso, fui até minha casa peguei uma espingarda de "chumbinho" que possuía, fui até seu portão, eu não iria atirar em ninguém, apenas queria "fazer medo nele", discutimos, logo fui para minha casa. Passados uns instantes lá compareceram policiais militares que questionaram sobre a briga e tal arma, disse que era verdade, deixei que eles entrassem em minha casa e até indiquei o local onde eu tinha escondido a espingarda, visto que eu a enrolei em um saco plástico e havia a enterrado no quintal. Eles apreenderam tal arma e me conduziram a esta delegacia."

Em juízo, disse que já respondeu por outros processos criminais e já foi preso. Disse que tinha uma espingarda antiga na sua residência. Relatou que mostrou onde estava a arma aos policiais. Contou que a arma não funcionava, por ser uma arma muito velha.

A testemunha Marcos Rogério Taqueto, em solo policial, a fls. 05, disse: : "Sou policial militar nesta cidade, e nesta data fomos procurados por uma pessoa que não deseja ser identificada, tal pessoa relatou que o autor estava brigando com um vizinho na via pública, e que portava uma arma de fogo do tipo espingarda. Diante dos fatos, nos deslocamos até o endereço citado, lá chegando não encontramos nenhuma briga ou pessoa armada na via pública, então nos dirigimos até a residência do autor, e este acabou por confessar que há poucos instantes estava sim armado na via pública, disse que fez isso para se defender de um vizinho que o ameaçava. O autor de nome Bento Ferreira dos Santos franqueou nossa entrada, bem como indicou o local onde tal arma estava enterrada. foi feita a apreensão de tal arma do tipo espingarda, e o autor apresentado nesta delegacia."

Em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, estava junto com o Cabo Michael em serviço e receberam a informação que o Sr. Bento estava com a arma na rua ameaçando um vizinho. Contou que chegaram ao local e o acusado estava dentro de sua casa e, ao ser indagado sobre a arma, a princípio negou, mas como já era conhecido o histórico dele, conversaram e o acusado confessou que estava com a arma. Disse que o acusado autorizou a entrada em sua residência e mostrou o local em que estava escondido o armamento. Narrou que a arma estava enterrada em volta de um saco plástico. Afirmou que foi feita a apreensão da arma e conduziram o acusado à Delegacia de Urânia.

A testemunha Michel Cuenca Nanilha, na fase extrajudicial, a fls. 06, disse: "Sou policial militar nesta cidade, e nesta data fomos procurados por uma pessoa que não deseja ser identificada, tal pessoa relatou que o autor estava brigando com um vizinho na via pública, e que portava uma arma de fogo do tipo espingarda. Diante dos fatos, nos deslocamos até o endereço citado, lá chegando não encontramos nenhuma briga ou pessoa armada na via pública, então nos dirigimos até a residência do autor, e este acabou por confessar que há poucos instantes estava sim armado na via pública, disse que fez isso para se defender de um vizinho que o ameaçava. o autor de nome Bento Ferreira dos Santos franqueou nossa entrada, bem como indicou o local onde tal arma estava enterrada. foi feita a apreensão de tal arma do tipo espingarda, e o autor apresentado nesta delegacia."

Em juízo, afirmou que estava em patrulhamento juntamente com o companheiro de serviço Cabo Taqueto e receberam informações de que o acusado, conhecido como Bento Garapão, estava caminhando em via pública na posse de arma de fogo, tipo espingarda. Foi feito patrulhamento nas imediações e nada encontraram. Com base na reincidência do Sr. Bento neste tipo de crime e na convicção sobre a veracidade das informações, compareceram à residência do Sr. Bento e orientaram-no sobre o fato de estar carregando arma de fogo. Disse que o acusado autorizou a entrada em sua residência e indicou o local onde estava o armamento. Narrou que a arma estava enterrada no fundo do quintal revestida de um saco de nylon, era uma arma artesanal, tipo espingarda. No local, foi feito o descarregamento do armamento, retirando a espoleta, que estava carregada com partículas de chumbo e pólvora. Em seguida, o acusado foi conduzido à Delegacia de Urânia. Mencionou que seria possível usar o objeto apreendido como uma arma, tanto que, por segurança, foi retirada a espoleta do armamento.

Eis as provas coligidas aos autos.

Dispõe o artigo 12 da Lei 10.826/2003, ser crime a conduta do agente que "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa"

Na hipótese sub judice, a conduta delituosa restou devidamente configurada.

Cotejando as provas carreadas aos autos apurou-se, sem sombra de dúvida (cf. se verifica do auto de apreensão de fls. 07/08 e do laudo pericial de fls. 13/17), que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência 01 (uma) espingarda, sem marca e numeração aparentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, os policiais militares relataram que foram comunicados de que o acusado estaria portando a arma de fogo na via pública. Disseram que foram até o local e não encontraram nenhuma pessoa armada. Narraram que se dirigiram até a residência do acusado, o qual admitiu a posse de arma de fogo e franqueou o acesso à residência, sendo realizada a apreensão da espingarda, que estava enterrada no quintal.

Saliente-se que os depoimentos dos policiais são merecedores de confiança, como de resto qualquer outro depoimento, até que se prove o contrário. E, no contexto probatório apresentado nos autos, nada há para lhes retirar o crédito de que são merecedores.

HUGO NIGRO MAZZILLI, de forma lapidar, assim se expressou sobre o testemunho de policiais:

Não merece o depoimento dos policiais uma eiva abstrata e genérica de suspeição. Se o Estado encarrega seus agentes do grave munus de defender a coletividade contra o crime, se os arma, se lhes dá poder de polícia, se lhes atribui a investigação de crimes e até o direito de prender pessoas e apreender bens, seria rematado contra-senso recusar-lhes a priori qualquer crédito ao seu depoimento, apenas porque são policiais. Ora, seu testemunho há de ser aferido no contexto instrutório, no seu todo, e se, longe de desmentido pela instrução, for com esta coerente, razão não há para recusá-lo (RT, 417:94). Ou mais, seria indesculpável dislate obrigar os policiais a combaterem o crime e, depois, negar validade a seu subsequente depoimento. (in QUESTÕES CRIMINAIS CONTROVERTIDAS, Saraiva, 1999, pág. 776).

Nesse sentido, também se posicionam os tribunais:

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: RT. 444/406, 604/407; TJRJ: RT.595/423 etc.

Cabe ressaltar que, em nenhum momento, seja na fase policial ou em juízo, o acusado trouxe aos autos, qualquer elemento probatório hábil, que pudesse ser utilizado para desmerecer os testemunhos prestados pelos policiais ouvidos em juízo.

Além disso, o acusado confessou a prática delitiva, reconhecendo que a arma apreendida lhe pertencia.

E, como se sabe, a confissão judicial do acusado tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório amealhado. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais" (RTJ 88/371).

Oportuno esclarecer que o tipo penal imputado ao acusado é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, que tem como objetividade jurídica a incolumidade pública, presumindo-se, de forma absoluta, a existência de risco

causado à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/2003. TIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. 1. É típica a conduta de quem mantém sob sua guarda, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar, munição de uso permitido apta a produzir disparos de arma de fogo. 2. O crime de posse ilegal de munição é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para a sua consumação. 3. Recurso conhecido e improvido (Apelação Criminal 20110510070360APR - 3ª Turma Criminal - Relator: Jesuino Rissato - 08/03/2012).

A finalidade da lei é evitar que aquele que possuir ou portar arma de fogo, munições ou acessórios possa utilizá-los indevidamente, preocupando-se o legislador com o risco que as armas representam para os bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre outros. Assim, até mesmo como forma de prevenção, tal conduta é punível antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. (STJ, AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Desse modo, somente se constatada a absoluta ineficácia da arma de fogo, munições ou acessórios para disparo é que se poderá falar em atipicidade.

Neste caso, conforme leciona Fernando Capez,

O problema não é o da inexistência de perigo concreto, exigência que a lei não fez, mas o da impossibilidade de conceituar o objeto como arma de fogo. Relembrando a definição do Tenente-Coronel Almeida Júnior, arma ineficaz para detonar projéteis não é arma, porque somente é considerado arma de fogo o engenho mecânico que cumpre a função de lançar projéteis a distância com grande velocidade (Curso de direito penal: legislação penal especial, volume 4 - 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 377).

No caso em questão, verifica-se pelo laudo pericial que os sistemas da arma aparentavam bom estado de funcionamento (fls. 16), de modo que a conduta descrita na peça acusatória é típica, não sendo necessária a demonstração de perigo concreto.

De mais a mais, inaplicável a aplicação do princípio da insignificância, conforme sustentado pela Douta Defesa.

Isso porque a posse irregular de arma de fogo de uso permitido ou restrito, ainda que desmuniçada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 708.346/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; e STJ, AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 10/6/2021).

Logo, basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato da munição, ainda que em pequena quantidade, não descaracteriza a natureza criminosa da conduta (STJ, REsp n. 1.644.771/RJ, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 10/2/2017, DJe 10/2/2017)

Por tais motivos, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.

Assim, considerando que a prova carreada aos autos é forte e coesa, enquadrando-se a conduta do acusado no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo, pois, à dosimetria da pena

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do acusado, deve ser considerada normal à espécie. O acusado ostenta Maus antecedentes (fls. 90/98 – processos 000040-67.2012.8.26.0646, 0000505-13-2011.8.26.0646, 0001642-98.2009.8.26.0646 e 1500055-49.2018.8.26.0646), demonstrando ser infrator costumaz, o que enseja maior rigor na aplicação da pena-base. Sobre a conduta social e personalidade do acusado, não foram amealhados elementos suficientes a ensejarem maior repreensão, nos termos em que decidiu o STJ (HC 472.654 – DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 – Informativo 643). Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências não extrapolam a normalidade do tipo penal. Diante destas circunstâncias, aplico a pena-base acima do mínimo legal, resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), mas também presente a reincidência múltipla (processos 15000063-89.2019.8.26.0646, 0000402-35.2013.8.26.0646, 0000718-43.2013.8.26.0646 e 0000883-95.2013.8.26.0646)

Como o acusado é multirreincidente, incabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a reincidência. De fato, segundo o e. STJ, “tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão.” (AgRg no REsp 1424247/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015). Assim, já considerada a atenuante da confissão espontânea, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, torno-a definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o semiaberto, diante da multirreincidência do acusado (artigo 33, § 2º, alínea 'b', e § 3º, do Código Penal).

Tendo em vista tratar-se de acusado reincidente específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Impossível, também, em face do artigo 77, inciso I, do Código Penal, a suspensão da execução da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado BENTO FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo (um trigésimo). Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá o acusado recorrer em liberdade, conforme artigo 387, parágrafo único, do mesmo diploma, salvo se estiver preso por outro motivo.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois incompatível com a natureza do delito praticado.

Por fim, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observada a gratuidade da justiça, que ora defiro em razão dos documentos de fls. 186/194.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Expeça-se mandado de prisão e guia definitiva para o cumprimento da pena;
- 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 3) Comunique-se o IIRGD e proceda-se ao lançamento das informações pertinentes no Sistema Informatizado Oficial;
- 4) Nos termos do Provimento CG 05/2022 (disponibilizado no DJE em 13/05/2022, p. 31), não havendo recolhimento de fiança no presente caso, consigno que o acusado deverá ser citado para pagamento da multa penal apenas no Juízo da Execução Penal, ficando dispensada a intimação pelo Juízo de Conhecimento.

P.I.C.

Urania, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA